

Nr. 179 Rechtsanwalt Behn an den Reichskanzler. Hamburg, 5. Juli 1933

R 43 II/236 b, Bl. 53–55

Beginn:

Beginn:

Betr.: Verhaftung des Präsidenten der Sächsischen Staatsbank in Dresden, Degenhardt.

Sehr geehrter Herr Reichskanzler!

In Sachen des verhaftet gewesenen Präsidenten Degenhardt der Sächsischen Staatsbank Dresden beziehe ich mich auf meine früheren Eingaben vom 13. und 14. Juni ds. Js.¹⁾

Unter dem 20. Juni ds. Js. hatte mir der Herr Staatssekretär Dr. Lammers mitgeteilt, daß der Herr Reichsstatthalter in Sachsen inzwischen die Entlassung des Präsidenten Degenhardt aus der Schutzhaft angeordnet habe und daß die Angelegenheit am 17. Juni ds. Js. der Staatsanwaltschaft zwecks Weiterverfolgung übergeben sei²⁾. Leider hatte sich herausgestellt, daß dieser dem Herrn Staatssekretär Dr. Lammers mitgeteilte Sachverhalt den Tatsachen nicht entsprach³⁾. Tatsächlich ist der Herr Präsident Degenhardt erst am 24. Juni ds. Js. entlassen und die Akten waren, jedenfalls bis zum 24. Juni ds. Js., der Staatsanwaltschaft nicht übergeben.

Ich gestatte mir, nunmehr Ihnen, Herr Reichskanzler, einen Tatsachenbericht über den Vorfall in der Anlage zu übermitteln⁴⁾.

Die ganze Angelegenheit erhält durch die Tatsache ihre besondere Bedeutung, daß der Präsident Degenhardt, wie mir dieses von dem Herrn Ministerpräsidenten v. Killinger ausdrücklich bestätigt worden ist, lediglich auf ausdrücklichen Befehl des Herrn Reichsstatthalters und Gauleiters Mutschmann verhaftet worden⁵⁾ und vier Wochen seiner Freiheit beraubt worden ist, ohne daß er auch nur ein einziges Mal verantwortlich vernommen wurde.

Wie sich aus dem Tatsachenbericht ergibt, ist der Präsident Degenhardt tatsächlich in der Gewalt der Gauleitung bzw. des Korruptionsdezernates der Gauleitung gewesen.

1) Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 160.

2) Lammers hatte in dieser Mitteilung (Schreiben an Behn vom 20. 6. in R 43 II/236 b, Bl. 28) den Stand der Angelegenheit so wiedergegeben, wie er ihm von Reichsstatthalter Mutschmann mit Schreiben vom 17. 6. (s. Anm. 4 zu Dok. Nr. 160) dargestellt worden war.

3) Behn hatte Lammers über die Fortdauer der Schutzhaft Degenhardts mit Schreiben vom 20., 22. und 23. 6. unterrichtet (R 43 II/236 b, Bl. 38–45). Lammers ersuchte daraufhin den Reichsstatthalter durch Reichsdiensttelegramm vom 23. 6. „im Auftrage Reichskanzlers um sofortige Entlassung Degenhardts, in jedem Falle um Prüfung und Bericht. Wo hat Degenhardt sich nach der von Ihnen angeordneten Entlassung aus der Schutzhaft trotzdem in Haft befunden? Wer ist für Nichtdurchführung Ihrer Entlassungsanordnung verantwortlich?“ (Ebd., Bl. 47). Ein solcher Bericht des Reichsstatthalters konnte nicht ermittelt werden.

4) In der umfangreichen Anlage wurde u. a. mitgeteilt: Degenhardt, Mitglied der NSDAP seit April 1933, sei ab 27. 5. ohne nähere Begründung zunächst im eigenen Hause, dann unter entwürdigenden Bedingungen in der SA-Führerschule Struppen in Haft gehalten worden. Gegen Ende der Schutzhaft sei ihm eröffnet worden, daß sich bei der inzwischen durchgeführten Untersuchung „zahlreiche Fälle“ (u. a. betr. Unklarheiten in der Bilanz der Städte- und Staatsbank der Oberlausitz; Degenhardt dazu im Verhör: er höre von diesen Behauptungen zum ersten Mal, es könne ihn dieserhalb kein „irgendwie berechtigter Vorwurf treffen“) ergeben hätten, die nach ihrer Übergabe an die Staatsanwaltschaft langwierige Verfahren nach sich ziehen würden. Dies alles könne Degenhardt vermeiden, wenn er durch eine schriftliche Erklärung den Verzicht auf seine Stellung als Präsident der Staatsbank und alle damit verbundenen Ämter zum Ausdruck brächte. Offenbar „unter dem Drude der Befürchtung, nach Hohnstein zu kommen“, habe Degenhardt eine solche Erklärung am 24. 6. unterzeichnet und sei daraufhin aus der Schutzhaft entlassen worden (R 43 II/236 b, Bl. 56–68).

5) Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 160.

Ich glaube daher, daß meine mit Schreiben vom 14. Juni ds. Js. vorgetragene Beschwerde über dieses Verfahren⁶⁾ voll berechtigt gewesen ist. Ich bin auch überzeugt, daß das dem Herrn Präsidenten Degenhardt gegenüber beobachtete Verfahren, durch das ein hoher sächsischer Staatsbeamter vier Wochen lang seiner Freiheit beraubt wurde, nicht Ihre Billigung findet. Die Durchführung eines derartigen Verfahrens gegen den Präsidenten der Sächsischen Staatsbank war nur unter Außerachtlassung des § 1 des Sächsischen Staatsbankgesetzes möglich, wonach die oberste Leitung und die Aufsicht über die Staatsbank dem Finanzministerium zusteht.

Daß durch diesen Vorfall, der naturgemäß weit über die Grenzen der sächsischen Hauptstadt und Wirtschaft hinaus das peinlichste Aufsehen erregt hat, gerade das hervorgerufen wird, was Sie, Herr Reichskanzler, einem mir vorliegenden Pressebericht zufolge dem Herrn Reichsstatthalter in Braunschweig⁷⁾ geschrieben haben, daß nämlich infolge verächtlichen Angebertums bei den Führern der Wirtschaft das Gefühl der Vogelfreiheit entsteht, die geradezu eine Lähmung der verantwortlichen Leitung der wirtschaftlichen Unternehmungen nach sich zieht⁸⁾, brauche ich nicht besonders zu betonen.

Da auch der Herr Reichsstatthalter von Sachsen lediglich Ihnen untersteht und die Landesgewalt machtlos ist, bitte ich als Verteidiger des Präsidenten Degenhardt um Ihr Eingreifen in der Richtung, daß die ausschließliche Entscheidung über diese Angelegenheit dem Herrn Ministerpräsidenten v. Killinger übertragen wird und daß sich jede andere Stelle, insbesondere der Herr Reichsstatthalter, die Gauleitung und das Korruptionsdezernat der Gauleitung, jedes Einflusses auf die Maßnahmen, die der Herr Ministerpräsident v. Killinger anordnet, zu enthalten hat. Nur wenn der Herr Ministerpräsident v. Killinger die Angelegenheit in völliger Unabhängigkeit entscheiden kann, ist die Gewähr dafür gegeben, daß das dem Präsidenten Degenhardt offenbar zugefügte Unrecht wieder gutgemacht wird. Ein Zustand, der es ermöglicht, daß über den Kopf des Herrn Ministerpräsidenten und des Herrn Finanzministers hinweg ein Untersuchungsverfahren gegen die Staatsbank durchgeführt wird, muß nicht nur im Interesse von Recht und Gesetz, sondern auch im Interesse der nationalsozialistischen Bewegung unter allen Umständen ein für allemal unmöglich gemacht werden⁹⁾.

Ihr sehr ergebener

Behn

⁶⁾ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 160.

⁷⁾ Loeper.

⁸⁾ Gemeint ist wohl der Erlaß Hitlers an die Reichsstatthalter vom 31. 5. (Dok. Nr. 151).

⁹⁾ Hierauf erwiderte Lammers mit Schreiben vom 18. 7.: Nachdem die im Auftrage des RK „veranlaßten Maßnahmen zur Freilassung des Präsidenten Degenhardt geführt haben und fernerhin der Herr Reichskanzler Anlaß genommen hat, in seiner Ansprache an die Reichsstatthalter [vom 6. 7., vgl. Dok. Nr. 180] seiner Auffassung allgemein Ausdruck zu geben, darf die Beschwerde als erledigt angesehen werden“ (R 43 II/236 b, Bl. 69). – Behn bestand jedoch weiterhin auf voller Rehabilitation Degenhardts. Am 29. 9. schrieb er an den StSRkei: Es sei ein „niederdrückendes Bewußtsein“, daß er sich wegen des „schreienden Unrechts“ an seinem Mandanten überhaupt und immer wieder an die höchste Stelle des Reiches wenden müsse. Da aber „nach dem restlosen Zusammenbruch der von verächtlichen Angebern behaupteten ‚Korruption bei der Sächsischen Staatsbank‘“ seitens der Landesregierung bislang nichts zur Wiederherstellung der Ehre Degenhardts unternommen sei, halte er ein erneutes „Eingreifen des Reiches“ in folgender Richtung für unerlässlich: 1. Weiterbetrauung Degenhardts mit der Leitung der Staatsbank („Eine Ehrenerklärung des Herrn Finanzministers, zu der er bereit ist, genügt nicht.“), 2. „Entfernung der Denuntianten und derjenigen, die sich ohne nähere Kenntnis der Sachlage den unerhörten Vorwürfen angeschlossen haben“ (ebd., S. 73–76). – Dazu erklärte Lammers in seinem Antwortschreiben vom 6. 10.: Alle Maßnahmen, welche in der dargelegten Richtung erforderlich wären, könnten nur von der Sächsischen Regierung getroffen werden. „Der Herr Reichskanzler hält sich grundsätzlich von der Regelung personeller Fragen fern. Vertraulich darf ich darauf hinweisen, daß der Herr Reichskanzler diesen seinen grundsätzlichen Standpunkt in der letzten Reichsstatthalterkonferenz in Berlin am 28. September d. J. [vgl. Dok. Nr. 222] noch einmal ausdrücklich betont hat.“ (Ebd., Bl. 77).

Zitierhinweis

Nr. 179 Rechtsanwalt Behn an den Reichskanzler. Hamburg, 5. Juli 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d179>